คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๒๔๒๓/๒๕๖๗

นาย ช โจทก์

บริษัท พ จำกัด จำเลย

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง

เรื่อง พนักงานส่งของ ได้รับค่าตอบแทนจากการส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า ๑.๕ บาท ถึง ๒๐ บาท ต่อสินค้า ๑ กล่อง/ชิ้น ขึ้นอยู่กับน้ำหนักสินค้า คิดตามจำนวนกล่องหรือชิ้นของสินค้าที่สามารถนำส่งได้แต่ละครั้ง จ่ายเป็นรายเดือน แม้นายจ้างจะเรียกว่าเป็นการจูงใจพิเศษหรือค่าอินเซ็นทีฟ (Incentive) ก็ไม่ใช่ข้อสำคัญ ค่าตอบแทนจากการส่งสินค้าของพนักงานส่งของจึงเป็นส่วนหนึ่งที่นายจ้างจ่ายเพื่อตอบแทนการทำงานปกติของวันทำงานและจ่ายโดยคำนวณตามผลงานที่ลูกจ้างทำได้ ถือเป็นค่าจ้างตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นลูกจ้างจำเลย ตำแหน่งสุดท้ายทำหน้าที่พนักงานส่งของ ได้รับค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๑๐,๖๐๐ บาท และยังได้รับค่าจ้างจากการส่งสินค้าเป็นรายกล่อง/ชิ้น อีก ๑.๕ บาท ถึง ๒๐ บาท ต่อสินค้า ๑ กล่อง/ชิ้น ขึ้นอยู่กับน้ำหนักสินค้า กำหนดจ่ายค่าจ้างทุกสิ้นเดือน ต่อมาจำเลยบังคับให้โจทก์ยื่นใบลาออกในระบบออนไลน์ ซึ่งจำเลยอนุมัติและให้มีผลวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๖ โดยโจทก์มิได้สมัครใจลาออก เนื่องจากจำเลยโดยผู้จัดการเขตแจ้งโจทก์ว่าหากไม่ยื่นใบลาออกจะแจ้งสำนักงานประกันสังคมว่าโจทก์มีส่วนทุจริตยักยอกเงินของจำเลย ทำให้จำเลยเกรงว่าจะเสียประวัติและไม่สามารถหางานในอนาคตได้ เป็นการเลิกจ้างโดยโจทก์ไม่ได้กระทำความผิด ขอบังคับให้จำเลยจ่ายค่าจ้างค้างจ่าย ๑๐,๗๘๒.๕๔ บาท ค่าชดเชย ๑๐,๖๐๐ บาท ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ๑๓,๔๒๗ บาท และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ๑๙,๑๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า ระหว่างทำงานโจทก์มอบสินค้าที่รับมอบจากจำเลยและเป็นงานในหน้าที่ของโจทก์ให้แก่เพื่อนร่วมงานไปส่งมอบให้ลูกค้าแทนโจทก์ และพนักงานคนดังกล่าวได้ยักยอกเงินที่ได้รับจากลูกค้าและไม่ยอมส่งเงินดังกล่าวให้จำเลย เป็นการกระทำผิดวินัยร้ายแรงเพราะการใช้รหัสของผู้อื่นทำงานแทนย่อมทำให้จำเลยเสียหาย เงินจูงใจพิเศษมีเงื่อนไขว่าพนักงานต้องทำงานมีประสิทธิภาพดีและครบตามจำนวนที่กำหนด เช่น ส่งครบ ๕๐ ชิ้นต่อวัน จึงจะมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ในขณะที่จำเลยกำลังพิจารณาโทษทางวินัยอยู่นั้น โจทก์ยื่นใบลาออกในระบบจำเลย จำเลยมิได้บีบบังคับ การที่ผู้จัดการเขตแนะนำผลดีผลร้ายของการลาออกกับโทษทางวินัยเป็นเพียงการให้ข้อมูลแก่โจทก์เท่านั้น

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยชำระเงิน ๑๐,๗๘๒.๕๔ บาท พร้อมดอกเบี้ย คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานภาค ๒ รับฟังข้อเท็จจริงแล้ววินิจฉัยว่า ทางนำสืบของโจทก์ไม่ปรากฏว่าจำเลยมีการกระทำที่บีบบังคับโจทก์ ในขณะโจทก์ยื่นใบลาออก โจทก์มีอิสระที่จะตัดสินใจได้ด้วยตนเอง หาได้อยู่ในภาวะที่จะต้องเกรงกลัวจำเลย ถือว่าโจทก์ลาออกเองด้วยความสมัครใจ จึงไม่มีสิทธิเรียกค่าชดเชย ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม นอกจากได้รับเงินเดือนประจำ โจทก์มีสทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินจากการส่งสินค้าเป็นรายการกล่อง/ชิ้น อีก ๑.๕ - ๒๐ บาท ต่อสินค้า ๑ กล่อง/ชิ้น ขึ้นอยู่กับน้ำหนักสินค้าซึ่งจำเลยจ่ายให้แก่โจทก์เป็นรายเดือน แม้นายดำ พยานจำเลยจะเบิกความว่าเป็นเงินจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน แต่เงินตอบแทนดังกล่าวคิดตามจำนวนกล่องหรือชิ้นของสินค้าและขนาดน้ำหนักที่โจทก์สามารถส่งได้ในแต่ละครั้ง ค่าตอบแทนจากการส่งสินค้าจึงเป็นเงินส่วนหนึ่งที่จำเลยจ่ายให้เพื่อตอบแทนการทำงานปกติในวันทำงาน และจ่ายโดยคำนวณตามผลงานที่โจทก์ทำได้ ถือเป็นค่าจ้าง การที่จำเลยกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายอย่างไร รวมทั้งเรียกว่าเป็นเงินจูงใจพิเศษหรือค่าอินเซ็นทีฟ (Incentive) ก็ไม่ใช่ข้อสำคัญ

ที่จำเลยอุทธรณ์ว่า เงินอินเซ็นทีฟ (Incentive) เป็นเงินจูงใจที่จำเลยจ่ายให้แก่ลูกจ้างในตำแหน่งพนักงานรับส่งสินค้า โดยมีเงื่อนไขการจ่าย อัตราขั้นสูง ขั้นต่ำ คำนวณโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์หลายค่า และมีอัตราไม่เท่ากันทุกเดือนขึ้นอยู่กับปริมาณสินค้าที่เข้าคลังและประสิทธิการทำงานของพนักงาน มีการคำนวณจ่ายต่อชิ้นเป็นขั้นบันได โดยชิ้นที่ ๑ - ๕๕ จะไม่ได้รับอินเซ็นทีฟ ตั้งแต่ชิ้นที่ ๕๖ ขึ้นไปจะได้รับเงินอินเซ็นทีฟมากขึ้นตามอัตราที่กำหนด เงินอินเซ็นทฟจึงไม่ใช่ค่าจ้าง...อุทธรณ์ของจำเลยเป็นการกล่าวอ้างข้อเท็จจริงขึ้นใหม่เพื่อโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานภาค ๒ เพื่อให้ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษรับฟังข้อเท็จจริงตามที่จำเลยอุทธรณ์เพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย เป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัย

พิพากษายกอุทธรณ์ของจำเลย

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยกองนิติการ
กลุ่มงานที่ปรึกษากฎหมาย นิติกรรมและสัญญา